

[별표 2]

위반행위의 가중 판단기준(제8조의2 관련)

고려사항 \ 부과수준	상	중	하
위반행위의 내용 및 정도	위반행위의 내용 및 정도가 현저히 심각한 경우	위반행위의 내용 및 정도가 상당히 심각한 경우	위반행위의 내용 및 정도가 심각한 경우
위반에 이르게 된 경위	위반에 이르게 된 경위가 현저히 부당한 경우	위반에 이르게 된 경위가 상당히 부당한 경우	위반에 이르게 된 경위가 부당한 경우
정보주체의 피해 규모	3천만명 이상의 정보주체에게 피해를 입힌 경우	2천만명 이상의 정보주체에게 피해를 입힌 경우	1천만명 이상의 정보주체에게 피해를 입힌 경우

※ ‘상·중·하’에 해당하지 않을 경우 ‘해당 없음’(0점)으로 판단

비고

1. 위반행위의 내용 및 정도

행위의 의도·목적, 유사한 개인정보처리자의 처리 실태 및 관행, 사업주 또는 대표자 또는 개인정보 보호 책임자 등 경영진의 지휘·결정에 따른 적극적·조직적 위반행위 정도, 실제 이익 취득 여부 및 규모, 개인정보가 유출등이 된 경우 해당 유출등과 시정조치 명령 대상인 안전성 확보 조치 위반행위 간의 관련성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 위반에 이르게 된 경위

유사한 개인정보처리자의 사고 발생에도 불구하고 해당 개인정보처리자가 개인정보 보호체계 및 내부통제시스템 등을 장기간 점검하지 않거나 의도적으로 해태하였는지 여부, 과거 위반 이력, 과거 위반행위에 대한 재발방지 노력 등 후속조치의 여부 및 적절성, 시정조치 명령 불이행 이후의 안전성 확보 조치 이행 노력 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.